

Splošni pogoji za zavarovanje DOM

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
osebo, katere interes je zavarovan. Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanjih na tuj račun;
- **član gospodinjstva**
osebo, ki skupaj z zavarovancem stalno ali začasno prebiva v istem stanovanju;
- **zavarovalna polica**
listino o zavarovalni pogodbi;
- **zavarovalna vsota**
zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice po zavarovalnem primeru;
- **zavarovalna premija**
znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;
- **zavarovalnina**
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;
- **amortizacija**
izgubljeno vrednost predmeta zavarovanja zaradi fizičnega, funkcionalnega in ekonomskega zastaranja. Izrazi fizično, funkcionalno in ekonomsko zastaranje imajo ob tem naslednji pomen in vpliv:
 - 1) fizično zastaranje pomeni izgubo vrednosti predmeta zaradi dotrajanosti, obrabe in staranja materialov. Pri ugotavljanju fizičnega zastaranja zavarovalnica upošteva dejavnike, kot so dotrajanost zaradi starosti, obraba zaradi uporabe, vrsta in stanje materiala, utrujenost ter obremenjenost materiala, izpostavljenost predmeta zunanjim vplivom (vključno s klimatskimi pogoji) ter kakovost in način vzdrževanja (npr. pomanjkljivo vzdrževanje);
 - 2) funkcionalno zastaranje se pojavi, ko predmet ne izpolnjuje več optimalno svojega namena zaradi tehnoloških sprememb ali sprememb v zahtevah uporabnikov. Pri ugotavljanju funkcionalne zastarelости zavarovalnica upošteva dejavnike, kot so premajhna izkoriščenost zmogljivosti predmeta (v primerjavi z normalno pričakovano), predimenzioniranost zmogljivosti, spremembe v konstrukciji ter učinkovitost predmeta (npr. energetska, materialna, delovna učinkovitost);
 - 3) ekonomsko zastaranje pomeni izgubo vrednosti predmeta zaradi sprememb na trgu ali v družbi. Pri ugotavljanju ekonomske zastarelости zavarovalnica upošteva zmanjšanje povpraševanja po predmetih, pojav novih tehnološko naprednejših in učinkovitejših naprav, ki spremenijo pričakovanja uporabnikov ter prilagoditve proizvodnih in delovnih procesov tem naprednejšim predmetom. Prav tako upošteva vpliv sprememb zakonodaje in podzakonskih aktov (npr. zakonske spremembe na področju varstva okolja), družbenih sprememb in podobno;
- **odškodnina**
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi iz naslova odgovornostnega zavarovanja;
- **stanovanjski objekt**
stanovanjska hiša ali etažna lastnina (stavba), vključno s pomožnimi prostori, ki so sestavni del te stavbe, kakor tudi z njo povezani prizidki (klet, kurilnica, drvarnica, garaža ipd.);
- **ostali objekti**
samostoječa garaža, samostoječ nadstrešek, vrtna lopa, pasja uta, pesjak, drvarnica, rezervoar za centralno ogrevanje, greznica, čistilna naprava, bazen, masažni bazen (jacuzzi), okrasni ribnik, fontana, zidani vrtni kamin ali peč, letna kuhinja, terasa, tlakovana pot, tlakovano dvorišče, zapornica, potopni stebriček, ograja (tudi živa meja) in oporni zid;
- **čakalna doba (karenca)**
obdobje, ko se nastop zavarovalnega kritja po veljavno sklenjeni zavarovalni pogodbi odloži za čas, določen v pogojih;
- **asistenčni primer**
bodoč, negotov in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki bi v primeru opustitve hitrega ukrepanja imel za posledico dodatno škodo na stanovanjskem objektu, ogrožanje zdravja ali varnosti ali neustrezno bivanje zavarovanca ali drugih članov njegovega gospodinjstva;
- **asistenčni center**
organizacijska enota, dosegljiva na telefonski številki 080 2864 iz Republike Slovenije (+386 2222 2864 iz tujine) ali mobilne aplikacije Triglav Asistenca.

1. člen - Obseg zavarovanja

- (1) Zavarovanje krije v obsegu, določenem s temi pogoji:
 - 1) **zavarovanje premoženja** (I. odsek);
 - 2) **domsko asistenco** (II. odsek);
 - 3) **odgovornost iz hišne in zemljiške posesti** (III. odsek).
- (2) Obseg kritij posameznega odseka je določen na zavarovalni polici.

I. odsek - Zavarovanje premoženja

2. člen - Možnosti zavarovanja

- (1) Zavarovalec lahko sklene zavarovanje:
 - 1) stanovanjskih hiš in ostalih objektov;
 - 2) etažne lastnine in ostalih objektov;
 - 3) premočnin.
- (2) Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene v zavarovalni pogodbi in pripadajo zavarovancu ali članom gospodinjstva, in sicer za posamezno zavarovano nevarnost do zavarovalne vsote, navedene na zavarovalni polici.

I. pododsek - Predmet zavarovanja

3. člen - Stanovanjska hiša in ostali objekti

- (1) Predmet zavarovanja so:
 - 1) stanovanjska hiša na lokaciji, navedeni na zavarovalni polici, vključno z vsemi njenimi deli, temelji, kletnimi zidovi, vso vgrajeno in/ali funkcionalno povezano inštalacijo, vsemi vodi izven zavarovanih objektov (napeljava do javnega vodovodnega omrežja, javne kanalizacije, javnega električnega distribucijskega omrežja, javnega vročevodnega omrežja, javnega plinovodnega omrežja ipd.) ter vso vgrajeno opremo (centralna napeljava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, toplotne črpalke, stacionarne polnilne postaje za električna vozila in drugo). Če se zavarovana stanovanjska hiša sanira, adaptira ali dograjuje, je zavarovan tudi gradbeni material na gradbišču, namenjen za vgradnjo v njo.
Pod stanovanjsko hišo se uvrščajo:
 - enostanovanjske in dvostanovanjske hiše,
 - dvojčki in vrstne hiše,
 - počitniške hiše in mobilne počitniške hiše;
 - 2) ostali objekti, z vso vgrajeno in/ali funkcionalno povezano inštalacijo ter vso vgrajeno opremo, ki morajo biti v istem kraju, kjer je zavarovana stanovanjska hiša.
- (2) Stanovanjska hiša je lahko zavarovana na dejansko ali na novo vrednost. Na novo vrednost se lahko zavaruje tisto stanovanjsko hišo, katere izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 40 % nove vrednosti, razen če je pri posameznem riziku dogovorjeno drugače.
- (3) Če je na novo vrednost zavarovana stanovanjska hiša, so na novo vrednost zavarovani tudi ostali objekti, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije na dan nastanka zavarovalnega primera ne presega 40 % njihove nove vrednosti.

4. člen - Etažna lastnina in ostali objekti

- (1) Predmet zavarovanja so:
 - 1) posamezni del - stanovanje v večstanovanjski zgradbi,
 - 2) individualni prostori v večstanovanjski zgradbi, ki pripadajo posameznemu delu. Med individualne prostore uvrščamo klet, kurilnice, drvarnice, lože, terase, garaže, podstrešja ipd.,
 - 3) skupni deli v solastniškem deležu, ki ga ima zavarovanec,
 - 4) ostali objekti, ki morajo biti v istem kraju, kjer je etažna lastnina,
- (2) Če je na novo vrednost zavarovana etažna lastnina, vso vgrajeno in/ali funkcionalno povezano inštalacijo, vsemi vodi izven zavarovanih objektov (napeljava do javnega vodovodnega omrežja, javne kanalizacije, javnega električnega distribucijskega omrežja, javnega vročevodnega omrežja, javnega plinovodnega omrežja ipd.) ter vso vgrajeno opremo.

- (2) Etažna lastnina je lahko zavarovana na novo ali na dejansko vrednost. Na novo vrednost se lahko zavaruje tisto etažno lastnino, katere izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 40 % nove vrednosti, razen če je pri posameznem riziku dogovorjeno drugače.
- (3) Če je na novo vrednost zavarovana etažna lastnina, so na novo vrednost zavarovani tudi ostali objekti, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 40 % njihove nove vrednosti.

5. člen - Premičnine

- (1) Predmet zavarovanja v stanovanjskih prostorih so:
- 1) stanovanjske premičnine;
 - 2) stvari, ki so namenjene za osebno rabo;
 - 3) ozimnica oziroma zaloge živil;
 - 4) gradbeni material in oprema, namenjena za adaptacijo ali vzdrževanje stanovanjskih prostorov ali ostalih objektov;
 - 5) otroške igrače, radijsko vodeni modeli kopenskih vozil in vodnih plovil ter brezpilotni zrakoplovi;
 - 6) kolesa in posebna prevozna sredstva (skiroji, rolke, invalidski vozički ipd.), ki jih poganja uporabnik z lastno močjo oziroma imajo motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h oziroma v primeru neto mase nad 25 kg konstrukcijsko določena hitrost ne presega 14 km/h, v obeh primerih pa velja, da največja širina ne presega 80 cm in masa ne presega 550 kg;
 - 7) vrtno kosilnice, samohodne in robotske vrtno kosilnice, vrtni traktorji za košnjo trave, dvokolesni motokultivatorji s priključki, prekopalniki, motorne samokolnice, snežne freze, robotski sesalniki (tudi za bazen), pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in masa ne presega 550 kg;
 - 8) manjša vodna plovila za razvedrilo, kot so jadralne deske (surfi, supi), kajaki in kanuji ter druga plovila do največ 5 m dolžine, kadar so na suhem;
 - 9) avtomobilski deli, deli za priklopna vozila z največjo dovoljeno maso 750 kg (lahki priklopniki) in deli za manjša vodna plovila do največ 5 m dolžine;
 - 10) stvari, ki jih poseduje zavarovanec, pa niso njegova last niti last članov njegovega gospodinjstva;
 - 11) orožje in strelivo, za katerega ima zavarovanec uradno dovoljenje (orožni list), zračne puške, ure, listine, dokumenti;
 - 12) zbirke (filatelistične, numizmatične ipd.), predmeti umetniške in zgodovinske vrednosti;
 - 13) gotovina, vrednostni papirji, drago kamenje, plemenite kovine, nakit in drugi predmeti iz dragega kamenja in plemenitih kovin ter pravi biseri. Če so ti predmeti hranjeni v zaklenjenem hranišču, se jamstvo zavarovalnice, določeno na zavarovalni polici, podvoji. Za hranišče se štejejo zaklenjen sef, trezorček oziroma železna blagajna, ki morajo biti vzdani ali pričvrščeni na del zgradbe v skladu z navodili proizvajalca ali pa morajo biti težji od 100 kg.
- (2) Stvari, navedene v prvih desetih točkah (1) odstavka tega člena, so zavarovane tudi v zaprtih pomožnih prostorih in v zaprtih ostalih objektih, ki morajo biti v istem kraju, kjer se nahajajo zavarovane premičnine. Stvari v pomožnih prostorih in ostalih objektih so zavarovane na dejansko (sedanjo) vrednost.
- (3) Če so zavarovane samo premičnine, so predmet zavarovanja tudi opleski in slikarje ter razne vidne zidne, podne in stropne obloge v stanovanjskih prostorih, pomožnih stanovanjskih prostorih in ostalih objektih. Zavarovanje krije le škode, nastale na vidnih (vrhnjih) oblogah.
- (4) Če je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna zavarovalna premija, so lahko predmet zavarovanja tudi:
- 1) stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic skladno s (5) odstavkom 19. člena. V primeru hrambe v zaklenjenem hranišču se jamstvo zavarovalnice, določeno na zavarovalni polici, podvoji. Za hranišče se štejejo zaklenjen sef, trezorček oziroma železna blagajna, ki morajo biti vzdani ali pričvrščeni na del zgradbe v skladu z navodili proizvajalca ali pa morajo biti težji od 100 kg;
 - 2) vrtno pohištvo (stoli, mize, ležalniki, sedežne garniture in zaboji za shranjevanje sedežnih blazin) in otroška igrala na prostem. Navedene stvari so zavarovane na dejansko (sedanjo) vrednost.
- (5) Premičnine so lahko zavarovane na novo ali na dejansko vrednost. Na novo vrednost se lahko zavaruje tiste premičnine, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije v povprečju ne presega 40 % nove vrednosti, razen če je pri posameznem riziku dogovorjeno drugače.

6. člen - Izključitve zavarovalnega kritja

- (1) Predmet zavarovanja niso:
- 1) objekti, namenjeni opravljanju dejavnosti, razen če se dejavnost opravlja v sklopu zavarovanega stanovanjskega objekta in delež površine dela stanovanjskega objekta, namenjenega opravljanju dejavnosti, ne presega 30 % celotne površine stanovanjskega objekta;
 - 2) objekti, ki so še v gradnji, kot tudi premičnine v njih;
 - 3) objekti, ki so slabo vzdrževani ali dotrajani, kot tudi premičnine v njih;
 - 4) objekti, v času ko so priklopljeni ali naloženi na vlečno vozilo oziroma se prevažajo, kot tudi premičnine v njih;

- 5) sončne elektrarne, vključno s podstavki, pod-konstrukcijo, zaščitnimi elementi, ozemljitvami, števeci proizvedene električne energije, krmilnimi in kontrolnimi napravami ter vsemi inštalacijami, ki so potrebne za povezavo samih elementov ter povezavo do elektro omrežja, razen če je njihovo jamstvo posebej dogovorjeno skladno z 29. členom;
 - 6) samostojne zgradbe, namenjene opravljanju pridobitne dejavnosti (na primer obrtne delavnice, kmetijska oziroma gospodarska poslopja, čebelnjaki ipd.);
 - 7) premičnine, namenjene opravljanju kmetijske ali druge pridobitne dejavnosti;
 - 8) prostostoječi napihljivi in montažni bazeni na prostem;
 - 9) rastlinjaki;
 - 10) zemljišča, netlakovana dvorišča;
 - 11) ceste in poti brez spodnjega ustroja;
 - 12) gradbeni material in oprema, namenjena za vgraditev, razen v primeru, ko sta namenjena za adaptacijo ali vzdrževanje zavarovanih stanovanjskih in ostalih objektov;
 - 13) posevki, dokler niso požeti, plodovi, dokler niso obrani, rodni in nerodni nasadi (sadojniki, vinogradi ipd.);
 - 14) živali in rastline, razen živih mej;
 - 15) kopenska motorna vozila (tudi kolesa s pomožnim motorjem), priklopna vozila, stroji z lastnim pogonom za premikanje, vodna plovila in zračna plovila, razen izjem, navedenih v 5), 6), 7) in 8) točki (1) odstavka 5. člena;
 - 16) premičnine na prostem, razen izjem za katere je po teh pogojih možen poseben dogovor;
 - 17) stvari v stanovanjskih ali počitniških prikolicah in šotorih;
 - 18) stvari v lasti ali posesti najemnikov, razen če gre za posest stvari, ki so v lasti zavarovanca. Stvari v lasti ali posesti najemnikov se lahko zavarujejo z ločeno zavarovalno polico;
 - 19) stvari, namenjene za opravljanje obrtniške ali druge dejavnosti, razen dejavnosti domačega turizma, ki niso namenjene v pridobitne namene;
 - 20) orožje in strelivo, za katerega zavarovanec nima uradnega dovoljenja (orožni list).
- (2) Pri zavarovanju premičnin (5. člen) še dodatno velja, da niso predmet zavarovanja:
- 1) vgrajene in/ali funkcionalno povezane inštalacije, vsi vodi izven objektov (napeljava do javnega vodovodnega omrežja, javne kanalizacije, javnega električnega distribucijskega omrežja, javnega vročevodnega omrežja, javnega plinovodnega omrežja ipd.) ter vsa vgrajena oprema (centralna napeljava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, toplotne črpalke, stacionarne polnilne postaje za električna vozila in drugo). Te stvari niso predmet zavarovanja, tudi če so demontirane ali odnesene;
 - 2) razne zidne, podne in stropne obloge, ki niso vidne oziroma so pod vidno (vrhnjo) oblogo;
 - 3) televizijske in druge antene zunaj zaprtih prostorov.

II. pododsek - Opredelitev zavarovanih nevarnosti

7. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določeno s temi pogoji, uničenje, poškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari zaradi nevarnosti, katerih kritje je izrecno navedeno na zavarovalni polici.
- (2) Zavarovalec in zavarovalnica ob sklenitvi zavarovalne pogodbe na zavarovalni polici določita, katere od zavarovanih nevarnosti, ki so opredeljene v členih od 8. do 27., so vključene v predmetno zavarovalno pogodbo.
- (3) Zavarovanje krije samo škodo, ki je nastala na zavarovanih stvareh zaradi zavarovane nevarnosti, ne pa druge posredne škode zaradi nastanka zavarovalnega primera (na primer odgovornosti, izgubljene najemnine, prekinitve dela, zmanjšanja vrednosti ipd.), razen če je posebej dogovorjeno.
- (4) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
- 1) kibernetičnega napada. Zavarovanje ne krije škode in stroškov, neposredno ali posredno izvirajočih ali povzročenih z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijske zbirke podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa oziroma drugega elektronskega sistema, kot sredstva za povzročitev škode, ne glede na to, ali je karkoli od navedenega v lasti zavarovanca ali ne;
 - 2) potresa in drugih škod v vzročni zvezi s potresom, razen če je posebej dogovorjeno tudi zavarovanje potresa;
 - 3) terorističnih dejanj, tudi če je na nesrečo skupaj s terorističnim dejanjem vplival še kak drug vzrok ali dejanje. Za teroristično dejanje se šteje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premoženje ali nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo ter je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov in ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje

se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo. Zavarovanje prav tako ne krije škode in stroškov, nastalih zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj;

- 4) izrednih dogodkov, kot npr. vojne, vojni podobnih dogodkov, državljanske vojne in podobnih nemirov;
- 5) jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije.

8. člen - Požar

- (1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča oziroma kurišča ali to zapusti in je sposoben, da se širi z lastno močjo.
- (2) Ne šteje se, da je nastal požar, če je zavarovana stvar uničena ali poškodovana, ker je:
 - 1) bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave ali v druge namene (npr. pri likanju, sušenju, praženju, peki, kuhanju, segrevanju, dimljenju ipd.) ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je kdo vrgel v ognjišče ali kurišče (peč, štedilnik ipd.);
 - 2) pregorela, se osmudila ali ožgala zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, peči in podobnega.
- (3) Zavarovanje ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi uporabi.

9. člen - Strela

- (1) Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči strela s toplotnim in rušilnim delovanjem ali ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar.
- (2) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) na električnih strojih, aparatih in električnih vodih zaradi delovanja električnega toka, pregrevanja zaradi preobremenitve in atmosferskih vplivov (statičnih napetosti in indukcije zaradi atmosferskih izpraznitvev in podobnih pojavov);
 - 2) ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih vodih, kakor tudi ne škode na varovalkah katerekoli vrste, zaščitnih stikalih, odvodnikov prenapetosti, strel vodih in podobnih napravah, ki nastane ob njihovem delovanju.

10. člen - Eksplozija

- (1) Eksplozija je nenadna sprostitvev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov po raztezanju. Pri posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se tlak v posodi v trenutku izenači z zunanjim tlakom.
- (2) Zavarovanje krije tudi škodo zaradi preboja zvočnega zidu.
- (3) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
 - 1) vzbuha iz peči in podobnih naprav;
 - 2) eksplozije, ki nastane v posodah pod tlakom (kotlih, ceveh ipd.) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ali prevelike količine rje, kotlovske ali usedlin na posodi; krita pa je škoda na drugih zavarovanih stvareh zaradi eksplozije posode.

11. člen - Padec zračnega plovila

- (1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar zračno plovilo katerekoli vrste (motorno ali jadralno letalo, helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.
- (2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zavarovano stvar uničilo ali poškodovalo zračno plovilo, njegovi deli ali predmeti iz njega.

12. člen - Vihar

- (1) Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovana stvar, lomil veje in debela ali poškodoval dobro vzdrževane zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, se jo ugotavlja z uradnimi podatki najbližje meteorološke postaje.
- (2) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja viharja ali neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel vihar. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravil vihar.
- (3) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprta okna ali druge odprtine na zgradbah, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil vihar;
 - 2) zaradi dežja in drugih padavin, ki jo te povzročijo na stvareh na prostem, pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah in vozilih za prevoz stvari pri preselitvi;
 - 3) zaradi snežnih zametov ali teže snega;
 - 4) na zgradbi, ki ni zgrajena na način, ki je v kraju v navadi ali je slabo vzdrževana ali dotrajana;
 - 5) na razprostrtih folijah in ponjavah ter stvareh pod njimi;
 - 6) na šotorih, senčnikih in komarnikih;

- 7) na senčilih in nadstreških, iz mehkih materialov (platna ipd.), vključno s pripadajočimi mehanizmi in konstrukcijo, ki se držijo objektov ali so prostostoječi, ter stvareh pod njimi;
- 8) na otroških igralih na prostem, ki niso trdno pritrjena ali vkopana v zemljišče.

13. člen - Toča

- (1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar, tako da jo razbije, prebije, odkruši, ali pa zavarovana stvar zaradi udarca poči ali spremeni obliko. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča.
- (2) Zavarovanje ne krije škode na:
 - 1) slabo vzdrževanih in dotrajanih zgradbah;
 - 2) razprostrtih folijah in ponjavah ter stvareh pod njimi;
 - 3) šotorih, senčnikih in komarnikih;
 - 4) senčilih in nadstreških, iz mehkih materialov (platna ipd.), vključno s pripadajočimi mehanizmi in konstrukcijo, ki se držijo objektov ali so prostostoječi, ter stvareh pod njimi;
 - 5) otroških igralih na prostem, ki niso trdno pritrjena ali vkopana v zemljišče.

14. člen - Udarec motornega vozila

Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh zaradi udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja.

15. člen - Manifestacija in demonstracija

- (1) Manifestacija oziroma demonstracija je organizirano javno izražanje razpoloženja skupine ljudi. Krite so samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacij oziroma demonstracij, dovoljenih od pristojnih državnih organov.
- (2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oziroma demonstranti uničili ali poškodovali zavarovane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, požiganje ipd.).

16. člen - Izliv vode

- (1) Zavarovanje krije škodo zaradi:
 - 1) izliva vode iz vodovodnih cevi, odvodnih (kanalizacijskih) cevi, cevi vgrajenih sistemov za avtomatsko gašenje požara ali iz naprav za toplotno in parno gretje, kotlov ter drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje (pralni, pomivalni stroj ipd.);
 - 2) izbruha pare iz naprav za toplotno in parno gretje;
 - 3) izliva vode iz naprav ali premičnin, ki niso priključene na cevovodno omrežje (akvariji, vodne postelje, razvlaževalci zraka, kavni aparati, prenosne klimatske naprave ipd.).
- (2) Zavarovanje krije škodo iz (1) odstavka tega člena le, če je do nje prišlo zaradi:
 - 1) poškodovanja (loma, počenja);
 - 2) nepravilnega delovanja naprav za upravljanje in varnost (nepovratni ventili, črpalke ipd.);
 - 3) zamažitve cevi in naprav.
- (3) Le če je na zavarovalni polici posebej navedeno, zavarovanje krije tudi:
 - 1) škode na samih ceveh, kotlih in napravah, navedenih v 1) točki (1) odstavka tega člena, zaradi loma ali počenja. Krite velja le v primeru, če je zavarovan stanovanjski objekt;
 - 2) strošek iskanja mesta loma ali počenja;
 - 3) strošek izgube vode;
 - 4) škode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ali korozije.
- (4) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
 - 1) izliva vode iz odprtih pip;
 - 2) hišne gobe;
 - 3) slabega vzdrževanja naprav in kotlov;
 - 4) pomanjkljive zaščite pred zmrzovanjem;
 - 5) izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice, razen če pride do izliva vode iz cevi za odvod deževnice, ki je vgrajena v notranjosti zgradbe;
 - 6) poseganja tal kot posledice izliva vode iz vodovodnih cevi.

17. člen - Poplava in meteorna voda

- (1) Zavarovanje krije škodo:
 - 1) če stalne vode (potoki, reke, jezera, morja) po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari, ker so prestopile bregove, predre nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime, valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer;
 - 2) zaradi poplavljanja voda zaradi utrganega oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh (hudourniki);
 - 3) zaradi talne vode, če je nastala zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari;

- 4) ki jo povzroči vdor meteorne vode skozi strehe in terase zaradi prelitja preko žlebov in odtočnih kanalov, če odtočne cevi, kanale ali žlebove zamaši toča, ali stvari, ki jih je naneslo neurje ali če prelitje povzroči preobilica meteorne vode zaradi izredno močnih padavin;
- 5) ki jo povzroči vdor zastale površinske vode na strehah, balkonih in terasah, če odtočne cevi, kanale ali žlebove zamaši toča, ali stvari, ki jih je naneslo neurje ali če vdor povzroči preobilica vode zaradi izredno močnih padavin.
- (2) Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane med poplavo oziroma vdorom vode ali neposredno potem, ko je voda odtokla.
- (3) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) katere vzrok za nastanek izvira iz obdobja čakalne dobe (karence);
 - 2) zaradi mehaničnega učinkovanja vode v notranjosti cevovoda, kanalov in predorov;
 - 3) zaradi hišne gobe;
 - 4) zaradi posedanja tal kot posledice poplave;
 - 5) zaradi vdora vode skozi odprtine na zgradbi (zunanja okna in vrata), ki bi morale biti ustrezno zaprte;
 - 6) zaradi neustrezno projektiranih, dimenzioniranih, vzdrževanih in čiščenih odvodov meteornih voda.

18. člen - Zemeljski plaz

- (1) Zemeljski plaz je drsenje zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na zavarovanih stvareh.
- (2) Za zemeljski plaz se šteje tudi utrganje zemljišča ali tal kot geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal; vendar v tem primeru krije zavarovanje samo škodo, ki nastane na zavarovani stvari zaradi udarca trdnega kosa zemlje ali tal, ki se je utrgal in jo pri tem uničil ali poškodoval.
- (3) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) če je zemljišče, kjer so zavarovane stvari, ob sklenitvi zavarovanja v geološkem smislu že začelo drseti;
 - 2) katere vzrok za nastanek izvira iz obdobja čakalne dobe (karence);
 - 3) zaradi plazov, ki nastanejo v povezavi s človekovo dejavnostjo (npr. zaradi useka, odkopa ipd.);
 - 4) zaradi zemeljskega usada ali posedanja tal;
 - 5) zaradi počasnega geološkega drsenja tal, ki se kaže v manjših razpokah na zgradbah.
- (4) Zavarovanje ne krije stroškov za saniranje tal, od koder se je utrgalo ali zrušilo zemljišče.

19. člen - Vlomska tatvina in rop

- (1) Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane premičnine odtujene, uničene ali poškodovane pri vlom (vlomski tatvini) ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj. Zavarovanje krije tudi škodo, do katere je prišlo, ker so bile stvari, ki so sestavni del zavarovanih objektov odtujene pri vlom (vlomski tatvini) ali ropu.
- (2) Vlomska tatvina je, če storilec:
 - 1) vlomi v zaprt in zaklenjen prostor (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod);
 - 2) odpre zaprt in zaklenjen prostor s ponarejenim ključem ali drugim sredstvom, ki ni namenjeno za redno odklepanje;
 - 3) pride v prostor, se v njem skriva in opravi tatvino v času, ko so prostori zaprti in zaklenjeni;
 - 4) vdre v zaprt in zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napa;
 - 5) vlomi v zaklenjeno hranišče v prostorih, v katere je prišel na način, ki se po določilih tega člena šteje za vlomsko tatvino;
 - 6) odklene prostor, kjer so zavarovane stvari, z originalnim ključem ali njegovim dvojnikom, če do takega ključa pride tako, kot je določeno v točkah od 1) do 5) tega odstavka ali z ropom;
 - 7) ukrade stvari z balkona, na katerega ni predviden dostop iz zunanje strani zgradbe, ki ni v pritličju.
- (3) Za rop se šteje odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali grožnje za življenje in zdravje zavarovanca ali člana njegovega gospodinjstva. Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za onemogočanje odpora.
- (4) Če je na zavarovalni polici dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:
 - 1) škodo, ki pri vlomski tatvini ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj nastane na stanovanjskih in ostalih objektih ali na njihovih delih (stenah, stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, inštalacijah itd.). Zavarovanje krije tudi škodo na notranjih delih stanovanjskih ali ostalih objektov, če jo je storilec ob vlom ali ropu povzročil iz objestnosti;
 - 2) strošek zamenjave ključavnic, tudi če te ob vlom ali ropu niso bile poškodovane, je pa bil na način, kot je opredeljeno v točkah od 1) do 6) (2) odstavka tega člena, odtujen ključ za odklepanje teh ključavnic. Zavarovalnica ne krije stroška zamenjave ključavnic, če je ključ odtujen v smislu, kot je opredeljeno v (6) odstavku tega člena.

- (5) Če je pri zavarovanju premičnin (5. člen) posebej dogovorjeno, krije zavarovanje tudi stroške zaradi zlorabe plačilnih kartic, če so te odtujene na način vlomske tatvine ali rop v smislu določil tega člena. Zavarovanje krije škodo, če ta ni krita z drugim zavarovanjem oziroma do takrat, ko kritje za zlorabe prevzame izdajatelj plačilne kartice.
- (6) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) če vlomska tatvina ali rop oziroma poskus vloma ali rop zagreši ali pri njej sodeluje član gospodinjstva ali oseba, ki je z zavarovancem v najemnem razmerju;
 - 2) na sončnih elektrarnah, vključno s podstavki, pod-konstrukcijo, zaščitnimi elementi, ozemljitvami, števci proizvedene električne energije, krmilnimi in kontrolnimi napravami ter vsemi inštalacijami, ki so potrebne za povezavo samih elementov ter povezavo do elektro omrežja, razen če je njihovo jamstvo posebej dogovorjeno skladno z 29. členom;
 - 3) na steklih stavbnega pohištva (stekla v zunanjih, notranjih in garažnih vratih, oknih, talnih, stenskih in stropnih oblogah, steklenih stenah in pregradah, strešnih zasteklitvah ter stopnicah);
 - 4) zaradi vlomske tatvine na stvareh, ki se nahajajo v kopenskih vozilih (tudi priklopnih), vodnih in zračnih plovilih;
 - 5) zaradi vlomske tatvine na stvareh, ki se nahajajo v drvarnicah, pesjakih ali prostorih, katerih odprtine so zaprte le s folijo, tkanino ali drugim mehkim materialom.

20. člen - Tatvina in objestna dejanja

- (1) Pri zavarovanju stanovanjskih in ostalih objektov (3. in 4. člen) krije zavarovanje škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odtujene, uničene ali poškodovane zaradi:
 - 1) objestnih dejanj na zunanjih delih objektov. Med poškodbe, zajete s tem zavarovanjem, se štejejo tudi razni napisi, risbe in madeži;
 - 2) tatvine ali objestnih dejanj na elementih, ki so pritrjeni ali vgrajeni na/v objekt;
 - 3) tatvine ali objestnih dejanj na napravah, ki so v funkciji stanovanjskega objekta, so z njim funkcionalno povezane in so last zavarovanca ter se nahajajo zunaj zavarovanih stanovanjskih objektov (zunanje enote toplotnih črpalk, klimatskih naprav ipd.).
- (2) Pri zavarovanju premičnin (5. člen) krije zavarovanje škodo, ki nastane zaradi tatvine:
 - 1) robotske kosilnice v času, ko se ta nahaja na parceli, na kateri se nahajajo zavarovane stvari, ali sosednji parceli. Pogoj za zavarovalno jamstvo tatvine robotske kosilnice je, da ima ta vgrajen vsaj en zaščitni sistem proti kraji (vnos PIN kode za njeno uporabo, inštalacijsko ključavnico, časovno ključavnico, zvočni alarmni sistem, GPS modul za sledenje ipd.);
 - 2) perila, posteljnine, oblek, preprog in zaves, in sicer v času sušenja ali zračenja na terasi ali dvorišču, če je do škode prišlo podnevi.
- (3) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) ki jo povzročijo motorna vozila ali premični delovni stroji;
 - 2) ki bi nastala pri vlom, ropu ali poskusu teh dejanj;
 - 3) zaradi tatvine, ki jo je opravil ali pri njej sodeloval član gospodinjstva ali oseba, ki je z zavarovancem v najemnem razmerju;
 - 4) na sončnih elektrarnah, vključno s podstavki, pod-konstrukcijo, zaščitnimi elementi, ozemljitvami, števci proizvedene električne energije, krmilnimi in kontrolnimi napravami ter vsemi inštalacijami, ki so potrebne za povezavo samih elementov ter povezavo do elektro omrežja, razen če je njihovo jamstvo posebej dogovorjeno skladno z 29. členom;
 - 5) na živih mejah;
 - 6) na televizorjih, projektorjih, zvočnikih in drugih audio-video napravah.
- (4) Zavarovanje se sklene na dejansko (sedanjo) vrednost.

21. člen - Teža snega, ledu ali žleda in snežni plaz

- (1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh zaradi:
 - 1) teže, pritiska ali udarca snega, ledu ali žleda. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine objekta, ki so jih napravile teže, pritisk ali udarec snega, ledu ali žleda. Škoda zaradi teže snega, ledu ali žleda je krita le, če njihova obtežba presega 100 kg/m² in če je nastala v manj kot 48 urah od zadnjih padavin;
 - 2) udarca predmetov (daljnovodov, nosilnih drog, dreves, padca ledenih sveč ipd.), ki zaradi teže, pritiska ali udarca snega, ledu ali žleda padejo na zavarovane stvari;
 - 3) zdrsa snežnih gnot s planinskih pobočij;
 - 4) zračnega pritiska, ki ga je povzročil snežni plaz.
- (2) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) na snegolovih;
 - 2) zaradi zanašanja padavin skozi odprta okna ali druge odprtine na zgradbah, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil sneg, led ali žled;
 - 3) na razprostrtih folijah in ponjavah ter stvareh pod njimi;
 - 4) na šotorih, senčnikih in komarnikih;

- 5) na senčilih in nadstreških, iz mehkih materialov (platna ipd.), vključno s pripadajočimi mehanizmi in konstrukcijo, ki se držijo objektov ali so prostostoječi ter stvarih pod njimi;
- 6) na steklu toplih gred, rastlinjakov in zimskih vrtov;
- 7) na žičnatih ograjah;
- 8) na živih mejah.

22. člen - Padec drevesa

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči padec drevesa ali veje na zavarovanem objektu ali premoženju v njem, zaradi nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka (nesreče).

23. člen - Razbitje stekla

- (1) Kot razbitje stekla se šteje škoda, nastala zaradi razbitja ali počenja stekla zaradi vzroka, ki ni krit s katero drugo zavarovano nevarnostjo.
- (2) Zavarovanje krije škodo na:
 - 1) steklih stavbnega pohištva (stekla v zunanjih in notranjih vratih ter oknih);
 - 2) steklih talnih, stenskih in stropnih oblog;
 - 3) steklenih stenah, pregradah in ograjah;
 - 4) strešnih zasteklitvah in steklenih stopnicah;
 - 5) steklih v vzdanih pečeh, kaminih in kaminskih pečeh.
- (3) V enakem obsegu kot je opredeljeno v (1) odstavku tega člena so krite tudi škode na umivalnikih, pomivalnih koritih, straniščnih školjkah, pisoarijih, bidejih, kopalnih kadeh, tuš kadeh in kabinah za prhanje iz vseh vrst materialov.
- (4) Če je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna zavarovalna premija, krije zavarovanje tudi škodo na steklih premoženju (zasteklitve pohištva in slik, ogledala ter v stavbo nevgrajene steklene obloge).
- (5) Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
 - 1) na steklih, ki so del naprav, ki jih je mogoče zavarovati po 26. ali 27. členu;
 - 2) pri premeščanju ali nameščanju zavarovanega stekla zunaj stanovanjskih ali ostalih objektov;
 - 3) zaradi prask, izjedanja ali podobnih poškodb na površini stekla;
 - 4) na steklih stvari, ki jih poseduje zavarovanec, pa niso njegova last niti last članov njegovega gospodinjstva;
 - 5) na vrtnem pohištvu in otroških igralih na prostem.
- (6) V navedeno zavarovanje razbitja stekla je vključeno tudi kritje stroškov snemanja in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo vstavljanje novega stekla (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.). Če zaradi načina izdelave ni mogoče zamenjati razbitega stekla, ne da bi zamenjali tudi okvir, je z zavarovanjem krit tudi ta.
- (7) Če si zavarovalnica ni mogla ogledati škode, je zavarovanec dolžan zavarovati dokaze o nastali škodi.
- (8) Pri nevarnosti razbitja stekla se škode izplačajo na novo vrednost.

24. člen - Iztek tekočine ali plina (lekaža)

- (1) Iztek je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod (cistern, zbiralnikov ipd.) in cevovodov zaradi počenja posode oziroma cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali polnjenje tekočine ali plina.
- (2) Zavarovanje krije škodo:
 - 1) zaradi izgube tekočine ali plina;
 - 2) na zavarovanih objektih in premoženju, ki jo povzroči iztečena tekočina ali plin.
- (3) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) zaradi izgube tekočine ali plina, ki nastane zaradi slabega vzdrževanja ali dotrajanosti posode ali naprave za izpuščanje ali če je tekočina iztekla, plin pa ušel zaradi slabe tesnitve;
 - 2) zaradi izgube pijač in vode;
 - 3) na zavarovanih objektih in premoženju, ki so krite v sklopu izliva vode (16. člen);
 - 4) na posodah (cisternah, zbiralnikih ipd.) in cevovodih.

25. člen - Potres

- (1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti zemlje.
- (2) Šteje se, da je prišlo do potresa, če:
 - 1) je naravno tresenje tal v bližini zavarovanega kraja povzročilo škodo na gradbenih objektih, ki so bili pred potresom v dobrem stanju, ali na drugih stvarih, ki so podobno odporne kot gradbeni objekti;
 - 2) je glede na dobro stanje zavarovanih gradbenih objektov pred potresom škoda nastala izključno zaradi potresa.
- (3) Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa ali zaradi delovanja drugih zavarovanih nevarnosti, ki so opredeljene v teh pogojih in so nastale kot posledica potresa.
- (4) Zavarovanje ne krije škode na:
 - 1) freskah in zidnih dekoracijah;
 - 2) gradbenih objektih, ki še niso pripravljeni za njihovo namembnost, ter na premoženju v njih.

26. člen - Strojelomno zavarovanje naprav

- (1) Strojelomno zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje naprav, razen zaradi:
 - 1) nevarnosti, opredeljenih v členih od 8 do 25;
 - 2) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali članu njegovega gospodinjstva;
 - 3) posledic trajnega vplivanja in delovanja kemičnih, toplotnih, mehaničnih, električnih, magnetnih ali elektromagnetnih učinkov (korozija, sevanje, staranje, čezmerne vibracije, obraba, razmagnetenje ipd.);
 - 4) površinskih poškodb, zlasti zaradi praskanja, drgnjenja, strganja ali drugih estetskih napak v videzu naprave;
 - 5) poskusnega zagona, poskusnega obratovanja ali obratovanja pred končanim popravilom ter drugih aktivnosti, ki so nujno potrebne za zagon in začetno pravilno delovanje naprave;
 - 6) kršitve ali opustitve zakonskih ali tehničnih predpisov, zaščitnih ukrepov in pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih naprav ter nepravilnega ravnanja z zavarovano napravo (preobremenitve naprav in inštalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti, nezadostnega vzdrževanja ipd.);
 - 7) nepooblaščenih posegov v strojno ali programsko opremo;
 - 8) namernih dejanj zavarovanca ali članov njegovega gospodinjstva.
- (2) Zavarovanje prav tako ne krije:
 - 1) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (odgovornost, izgubljena najemnina, prekinitev dela, zmanjšanje vrednosti ipd.);
 - 2) škode, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno;
 - 3) neposredne in posredne škode, ki bi nastala, ker programska oprema nepravilno obravnava datumske in ostale časovne podatke. Ta izključitev velja ne glede na izvor programske opreme, tudi če je ta vgrajena neposredno v strojno opremo (firmware);
 - 4) stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane naprave (periodična popravila ali zamenjava obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priložnosti ugotovi poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti. Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali poškodovanih delov, ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo;
 - 5) stroškov vzdrževanja in pregledov.
- (3) Predmet zavarovanja je lahko:
 - 1) **Paket stacionarnih naprav**
hladilniki, zamrzovalniki, vinske vitrine, kuhalne plošče, štedilniki, pečice (vgradne, mikrovalovne, mini, parne ipd.), kavni aparati, kuhinjske nape, pomivalni stroji, pralni stroji, pralno-sušilni stroji, sušilni stroji, sesalniki (tudi robotski), zvočniki, avdio-video predvajalniki in snemalniki, televizorji, igralne konzole brez perifernih naprav (kontroler, razni dodatki ipd.), namizni računalniki s pripadajočo opremo, tiskalniki, optični čitalniki, projektorji, monitorji, stacionarni telefonski aparati (tudi brezžični), avtomatični telefonski odzivniki, telefonske centrale, TV-komunikatorji, digitalni pretvorniki, satelitski sprejemniki ter nadzorne kamere in alarmne naprave, ki niso priključene na inštalacije.
 - 2) **Paket prenosnih naprav**
prenosni računalniki s pripadajočo opremo, tablični računalniki, tablični in prenosni računalniki v enem, fotoaparati, kamere, mobilni telefonski aparati, pametne ure, prenosni avdio-video predvajalniki, prenosni zvočniki in prenosni projektorji.
- (4) Predmet zavarovanja so samo namizni in prenosni računalniki s pripadajočo opremo (vključno monitorji), tablični računalniki, tablični in prenosni računalniki v enem, igralne konzole, fotoaparati, mobilni telefonski aparati, pametne ure, prenosni avdio-video predvajalniki ter prenosni zvočniki, ki niso starejši od 4 let ter ostale naprave, navedene v (3) odstavku tega člena, ki niso starejše od 8 let.
- (5) Predmet zavarovanja niso deli naprav, ki so predmet rednih vzdrževanj oziroma menjav (filtri, tesnila ipd.). Te stvari pa so predmet zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenormalno delovanje naprave, nepričakovani padci ali udarci.
- (6) Če so premoženja zavarovane na novo vrednost, se škoda zaradi:
 - 1) poškodovanja izplača na novo vrednost;
 - 2) uničenja izplača na dejansko (sedanjo) vrednost.
- (7) Če so premoženja zavarovane na dejansko vrednost, se škoda zaradi poškodovanja ali uničenja izplača na dejansko (sedanjo) vrednost.

27. člen - Strojelomno zavarovanje inštalacij

- (1) Strojelomno zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje inštalacij stanovanjskih ali ostalih objektov, razen zaradi:
 - 1) nevarnosti, opredeljenih v členih od 8 do 26;
 - 2) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali članu njegovega gospodinjstva;

- 3) posledic trajnega vplivanja in delovanja kemičnih, toplotnih, mehaničnih, električnih, magnetnih ali elektromagnetnih učinkov (korozija, sevanje, staranje, čezmerne vibracije, obraba, razmagnetenje ipd.);
 - 4) poskusnega zagona, poskusnega obratovanja ali obratovanja pred končanim popravilom ter drugih aktivnosti, ki so nujno potrebne za zagon in začetno pravilno delovanje naprave;
 - 5) kršitve ali opustitve zakonskih ali tehničnih predpisov, zaščitnih ukrepov in pravil tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari ter nepravilnega ravnanja z zavarovano stvarjo (preobremenitve naprav in inštalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti, vzdrževanja ipd.);
 - 6) nepooblaščenih posegov v strojno ali programsko opremo;
 - 7) namernih dejanj zavarovanca ali članov njegovega gospodinjstva.
- (2) Zavarovanje prav tako ne krije:
- 1) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (odgovornost, izgubljena najemnina, prekinitev dela, zmanjšanje vrednosti ipd.);
 - 2) škode, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno;
 - 3) neposredne in posredne škode, ki bi nastala, ker programska oprema nepravilno obravnava datumske in ostale časovne podatke. Ta izključitev velja ne glede na izvor programske opreme, tudi če je ta vgrajena neposredno v strojno opremo (firmware);
 - 4) stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari (periodična popravila ali zamenjava obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priložnosti ugotovi poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti. Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali poškodovanih delov, ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo;
 - 5) stroškov vzdrževanja in pregledov.
- (3) Predmet zavarovanja so:
- 1) vse v stanovanjske ali ostale objekte vgrajene in/ali z njimi funkcionalno povezane notranje in zunanje inštalacije, ki so last zavarovanca (električne, vodovodne, prezračevalne, plinske, antenske, ogrevalne, centralno-sesalne inštalacije, inštalacije za nadzor in varovanje ipd.);
 - 2) naprave v lasti zavarovanca, ki so priključene na inštalacije, opredeljene v 1) točki tega odstavka, in sicer: rezervoarji, hidroforji, boilerji, črpalke, naprave za mehčanje vode, čistilne naprave, stranišni splakovalniki, peči za centralno ogrevanje z gorilniki, toplotne črpalke, radiatorji, IR grelni paneli, klimatske naprave, prezračevalni sistemi, sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode, števci, hranilniki električne energije, stacionarne polnilne postaje za električna vozila, naprave bazenske tehnike, naprave masažnih kadi in masažnih bazenov, savne, dvigala, stacionarne kamere in senzorji za nadzor in varovanje, drugi senzorji za nadzor in upravljanje zavarovanih objektov, domofoni, videofoni, antenske naprave, modemi, mrežna oprema (usmerjevalniki, dostopne točke, mrežna stikala ipd.), naprave za odpiranje ter upravljanje vrat, oken in senčil.
- (4) Predmet zavarovanja niso:
- 1) tehnični zunanji deli vgrajenih inštalacij (na primer svetilna telesa, lestenci in armature: vodovodne, parne, plinske, ogrevalne ipd.), razen predmetov opredeljenih v (3) odstavku tega člena;
 - 2) zaščitni elementi električnih inštalacij in naprav, enkratnega učinka (taljive varovalke);
 - 3) deli naprav, ki so predmet rednih vzdrževanj oziroma menjav (filtri, tesnila ipd.). Te stvari pa so predmet zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenormalno delovanje naprave, nepričakovani padci ali udarci;
 - 4) sončne elektrarne, vključno z vsemi funkcionalno povezanimi inštalacijami, razen če je njihovo jamstvo posebej dogovorjeno skladno z 29. členom.
- (5) V zavarovanje so vključeni tudi stroški iskanja mesta napake do zneska, navedenega na zavarovalni polici.
- (6) Če je stanovanjski objekt zavarovan na novo vrednost, se škoda zaradi:
- 1) poškodovanja izplača na novo vrednost;
 - 2) uničenja izplača na dejansko (sedanjo) vrednost.
- (7) Če je stanovanjski objekt zavarovan na dejansko vrednost, se škoda zaradi poškodovanja ali uničenja izplača na dejansko (sedanjo) vrednost.

III. pododsek - Razširitev

28. člen - DOM - najem

- (1) Zavarovanje krije:
- 1) škode zaradi objestnih dejanj tretjih oseb na notranjih delih stanovanjskega objekta, ki se oddaja v najem, kot tudi premočnin v njem. Med poškodbe, zajete s tem zavarovanjem, se štejejo tudi razni napisi, risbe in madeži po notranjih stenah stanovanjskega objekta. Zavarovanje se sklone na dejansko (sedanjo) vrednost;
 - 2) izpad dohodka iz naslova oddajanja stanovanjskega objekta v najem, če zaradi nastanka nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja, toče, teže snega, ledu ali žleda, snežnega plazu, zemeljskega plazu, izliva vode, poplave, meteorne vode, objestnih dejanj tretjih oseb na notranjih

delih stanovanjskega objekta ter potresa bivanje v njem ni mogoče. Krit je izpad dohodka v obdobju, za katerega ima zavarovanec ob nastanku zavarovalnega primera sklenjeno najemno pogodbo ali pisno potrjeno rezervacijo stanovanjskega objekta. Zavarovalnica krije izpad dohodka do vzpostavitve stanovanjskega objekta v stanje pred nastopom zavarovalnega primera, in sicer do zavarovalne vsote, navedene na zavarovalni polici, vendar največ za obdobje 12 mesecev od nastanka zavarovalnega primera;

- 3) odgovornost najemodajalca iz hišne in zemljiške posesti (III. odsek).
- (2) V okviru 1) in 3) točke (1) odstavka tega člena se za tretje osebe štejejo tudi najemniki.
- (3) Zavarovalno krije po:
 - 1) 1) in 2) točki (1) odstavka tega člena je omejeno s skupno zavarovalno vsoto za »DOM - najem«, navedeno na zavarovalni polici;
 - 2) 3) točki (1) odstavka tega člena je omejeno z zavarovalno vsoto za zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, navedeno na zavarovalni polici.
- (4) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) zaradi izpada dohodka iz najemnih pogodb ali pisno potrjenih rezervacij stanovanjskega objekta, ki so bile dogovorjene po nastanku zavarovalnega primera;
 - 2) ki jo uveljavlja zavarovanec, ki mora imeti po veljavni zakonodaji registrirano dejavnost za oddajanje stanovanjskega objekta;
 - 3) na steklih v oknih in vratih ter steklenih pregradnih stenah;
 - 4) na umetniških delih stanovanjskega objekta (reliefi, spomeniki, štukature ipd.);
 - 5) ki nastane zaradi ožganin s cigaretami, vžigalniki ali vžigalicami;
 - 6) ki jo povzročijo motorna vozila;
 - 7) na skupnih delih večstanovanjskih stavb in premočnin v njih (skupni prostori, dvigala in druge inštalacije ipd.).

29. člen - DOM - sončna elektrarna

- (1) Zavarovanje krije:
- 1) škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali odtujitve sončne elektrarne zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, opredeljenih v členih od 8 do 25, če je za te nevarnosti zavarovan stanovanjski objekt;
 - 2) škodo zaradi uničenja ali poškodovanja sončne elektrarne zaradi strojeloma, v obsegu 27. člena, če je za strojelom inštalacij zavarovan stanovanjski objekt;
 - 3) obratovalni zastoj zaradi uničenja ali poškodovanja sončne elektrarne, ki ga povzroči ena od zavarovanih nevarnosti, opredeljenih v členih od 8 do 25, če je za te nevarnosti zavarovan stanovanjski objekt;
 - 4) obratovalni zastoj zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovane sončne elektrarne, ki ga povzroči strojelom sončne elektrarne, kot je opredeljeno v 27. členu, če je za strojelom inštalacij zavarovan stanovanjski objekt;
 - 5) škodo zaradi odgovornosti, ki izvira iz posesti in obratovanja sončne elektrarne skladno z določili III. odseka.
- (2) Predmet zavarovanja je sončna elektrarna vključno s podstavki, podkonstrukcijo, zaščitnimi elementi, ozemljitvami, števci proizvedene električne energije, krmilnimi in kontrolnimi napravami ter vsemi inštalacijami, ki so potrebne za povezavo samih elementov ter povezavo do javnega elektro omrežja, ki je namenjena proizvodnji električne energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije (samooskrba).
- (3) Pri zavarovanju obratovalnega zastoja:
- 1) je škoda krita samo, če je krije podano po 1) ali 2) točki (1) odstavka tega člena;
 - 2) je predmet zavarovanja strošek nakupa električne energije iz javnega omrežja, če zaradi nastanka ene od zavarovanih nevarnosti sončna elektrarna ni proizvajala električne energije ali je ni proizvajala v pričakovani količini;
 - 3) je krita škoda do dogovorjene dobe jamčenja oziroma do zavarovalne vsote za to razširitev, ki je naveden na zavarovalni polici - kar je doseženo prej. Doba jamčenja je 12 mesecev, razen pri škodi zaradi strojeloma, kjer znaša 3 mesece. Ta doba se računa od dneva, ko je na stvareh nastal zavarovalni primer;
 - 4) zavarovalno jamstvo preneha v trenutku vzpostavitve poškodovanega, uničenega ali odtujenega predmeta v stanje pred nastankom zavarovalnega primera oziroma do trenutka obstoja enake tehnične možnosti proizvodnje električne energije;
 - 5) zavarovalno jamstvo preneha, ko zavarovanec izkoristi dogovorjeno zavarovalno vsoto pri tej razširitvi in/ali dobo jamčenja zaradi ene ali več prekinitev obratovanja v zavarovalnem letu;
 - 6) se pri obračunu škode upoštevajo podatki o dolžini dneva in o jakosti sončnega sevanja, pridobljenih s strani ARSO ter ceni električne energije po pogodbi, ki jo ima zavarovanec sklenjeno z elektro distributerjem;
 - 7) je krita škoda, čeprav sončna elektrarna ni bila poškodovana, je pa morala biti nujno demontirana oziroma izklopljena zaradi sanacije poškodovane zgradbe, na kateri se nahaja. Pogoji za to jamstvo je, da do poškodbe zavarovanega objekta pride zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, opredeljenih v členih od 8 do 25, za katere je zavarovan objekt.

- (4) Zavarovalno kritje po:
- 1), 2) in 5) točki (1) odstavka tega člena je omejeno z na zavarovalni polici navedenimi zavarovalnimi vsotami za nevarnosti, za katere je zavarovan stanovanjski objekt;
 - 3) in 4) točki (1) odstavka tega člena je omejeno z na zavarovalni polici navedeno zavarovalno vsoto za »DOM - sončna elektrarna«.
- (5) Zavarovanje ne krije:
- 1) škode na elektrarnah, ki niso projektirane ali zgrajene po veljavnih predpisih ali standardih;
 - 2) stroškov sprememb in izboljšav pri obnovi poškodovane sončne elektrarne ali objekta, na katerem je nameščena;
 - 3) škode, ki nastane zaradi oblastnih in drugih omejitev pri obnovi poškodovanih stvari ali obratovanja;
 - 4) škode zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za pravočasno gradnjo, popravilo ali nabavo poškodovanih ali uničenih stvari.

IV. pododsek - Druge dajatve zavarovalnice

30. člen - Stroški projektiranja

- (1) V primeru nastanka zavarovalnega primera zaradi uresničitve zavarovane nevarnosti, so kriti tudi stroški projektiranja v višini, ki je dogovorjena na zavarovalni polici. Omenjena višina stroškov se všteva v zavarovalno vsoto za uresničeno zavarovano nevarnost.
- (2) Med stroške projektiranja spadajo nujni izdatki za projektiranje, nadzor in pridobitev gradbene dokumentacije, ki jih ima zavarovanec zaradi ponovne izgradnje ali popravila uničenega ali poškodovanega zavarovanega objekta.

31. člen - Stroški čiščenja

- (1) V primeru nastanka zavarovalnega primera zaradi uresničitve zavarovane nevarnosti, so kriti tudi stroški čiščenja v višini, ki je dogovorjena na zavarovalni polici. Omenjena višina stroškov se všteva v zavarovalno vsoto za uresničeno zavarovano nevarnost.
- (2) Med stroške čiščenja spadajo nujni izdatki za čiščenje zavarovanih objektov ali premičnin, za rušenje poškodovanih in neuporabnih delov zavarovanih objektov, kakor tudi stroški za odvoz ogorin, ruševin in naplavin do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.
- (3) Stroški za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti in tudi stroški za posredovanje gasilskih ali drugih organizacij, ki morajo po namenu svojega poslovanja ali delovanja ob zavarovalnem primeru nuditi pomoč, niso kriti.

II. odsek - Domska asistenca

32. člen - Zavarovalno kritje

- (1) Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira pomoč ob nastanku asistenčnega primera, ki zahteva izvedbo določenih storitev ter posredovanje informacij. Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.
- (2) Zavarovalno kritje vsebuje storitve:
 - 1) vodovodnega inštalaterja;
 - 2) elektroinštalaterja;
 - 3) inštalaterja ogrevalni naprav;
 - 4) inštalaterja klimatskih naprav;
 - 5) krovca;
 - 6) mizarja ali ključavničarja;
 - 7) steklarja;
 - 8) čistilnega servisa;
 - 9) varovanja stanovanjskega objekta;
 - 10) prevoza in začasne namestitve;
 - 11) odpiranja vhodnih vrat;
 - 12) posredovanja informacij o začasni selitvi;
 - 13) posredovanja informacij o veterinarskih storitvah;
 - 14) posredovanja informacij o storitvah drugih strokovnjakov;
 - 15) posredovanja splošnih informacij.
- (3) Če je posebej dogovorjeno (domska asistenca PLUS), vsebuje zavarovalno kritje tudi storitve:
 - 1) deratizacije in dezinfekcije;
 - 2) najema električnega agregata;
 - 3) popravila naprav bele tehnike.

33. člen - Storitve vodovodnega inštalaterja

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare vodovodne ali kanalizacijske napeljave v stanovanjskem objektu, kakor tudi dovodnih in odvodnih naprav, priključenih na vodovodno napeljavo. V primeru zamašitve kanalizacijskih cevi je dodatno krita ena intervencijska ura (obratovanje delovnega stroja in strojnika/tehnika). Če je potrebno praznjenje greznice, zavarovalnica zagotovi le storitev, ne krije pa stroškov praznjenja.

34. člen - Storitve elektroinštalaterja

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare električne napeljave v stanovanjskem objektu. Zavarovalnica pa ne zagotavlja storitve v primeru okvare žarnice, če je potrebna samo njena zamenjava.

35. člen - Storitve inštalaterja ogrevalnih naprav

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare ogrevalnega sistema v stanovanjskem objektu. Zavarovalnica pa ne zagotavlja storitve zaradi:

- 1) okvare na primarnem ogrevalnem sistemu zaradi ravnanja z napravami za reguliranje, kot so časovnik, termostat, kontrolni gumbi ipd., ki ni skladno z navodili proizvajalca;
- 2) težav z dimnikom;
- 3) okvare na rezervoarjih za gorivo;
- 4) uhajanja plina iz cevi ali naprav za plin;
- 5) okvare individualnega gretja, ki ni sestavni del primarnega ogrevalnega sistema;
- 6) okvare na sončnem ogrevalnem sistemu.

36. člen - Storitve inštalaterja klimatskih naprav

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare klimatske naprave v stanovanjskem objektu. Zavarovalnica pa ne zagotavlja storitve zaradi:

- 1) okvare na daljinskem upravljalniku klimatske naprave;
- 2) okvare napeljave za odvod kondenza.

37. člen - Storitve krovca

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru poškodbe strehe ali ostrešja, če pride oziroma bi lahko prišlo do zamakanja stanovanjskega objekta.

38. člen - Storitve mizarja ali ključavničarja

- (1) Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare ključavnice na zunanjih oknih in vratih stanovanjskega objekta.
- (2) Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru poškodb oken in vrat, nameščenih na zunanjih zidovih stanovanjskega objekta, ki so nastale zaradi vloma, če:
 - 1) bo zavarovanec ali člani njegovega gospodinjstva ob prihodu mizarja ali ključavničarja doma;
 - 2) zavarovanec ali člani njegovega gospodinjstva, kadar je to edina smiselna rešitev v njihovi odsotnosti, vnaprej izrecno dovolijo začasno namestitve zapore oken ali vrat stanovanjskega objekta.

39. člen - Storitve steklarja

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru razbitja stekel oken in vrat, nameščenih na zunanjih zidovih stanovanjskega objekta, ali oken, nameščenih na njegovi strehi. Med takšne poškodbe se šteje tudi poškodba na zunanjem steklenem zidu stanovanjskega objekta.

40. člen - Storitve čistilnega servisa

Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške čiščenja zavarovanega objekta v primeru poplave, vdora meteorne, talne, fekalne in drugih voda.

41. člen - Storitve varovanja stanovanjskega objekta

- (1) Če je zaradi asistenčnega primera potrebno stanovanjski objekt varovati, prevzame zavarovalnica stroške nadzora za največ 24 ur. Zavarovalnica zagotovi varovanje stanovanjskega objekta:
 - 1) če v njem bivanje ni mogoče;
 - 2) če zavarovanca ali članov njegovega gospodinjstva ob nastanku asistenčnega primera ni doma zaradi neodločljive odsotnosti, na primer bolnišnične, službene, turistične ipd., stanovanjski objekt pa je prazen oziroma so v njem samo mladoletni otroci do 15. leta starosti.
- (2) Kadar je varovanje stanovanjskega objekta potrebno zaradi vloma, zavarovalnica zagotovi varovanje najdlje do prihoda obrtnika (mizarja, steklarja ali ključavničarja), ki ga napoti asistenčni center, ali do odklonitve namestitve začasne zapore stanovanjskega objekta.

42. člen - Storitve prevoza in začasne namestitve

- (1) Če zaradi asistenčnega primera bivanje v stanovanjskem objektu ni mogoče, zavarovalnica organizira in plača stroške prevoza in/ali začasne nastanitve upravičencev, med katere spadajo zavarovanec in člani njegovega gospodinjstva.
- (2) Stroški prevoza predstavljajo vožnjo upravičencev od stanovanjskega objekta do mesta začasne namestitve ter so omejeni z zneskom, navedenim na zavarovalni polici.

- (3) Stroškičasne namestitve predstavljajo stroške prenočevanja, če zaradi asistenčnega primera stanovanjski objekt ni primeren za bivanje oziroma če bivanja z nujnimi popravili neposredno po nastanku škode ni mogoče zagotoviti. Kriti so stroški bivanja v nadomestnem prebivališču (hotel, apartma ipd.) do zneska, navedenega na zavarovalni polici.
- (4) Zavarovalnica ne krije stroškov:
- 1) telefoniranja iz nadomestnega prebivališča;
 - 2) sobne postrežbe;
 - 3) drugih storitev, ki jih ponuja ponudnik nadomestnega prebivališča.

43. člen - Storitve odpiranja vhodnih vrat

Če zavarovanec oziroma člani njegovega gospodinjstva zaradi okvare ključavnice ne morejo odkleniti vhodnih vrat stanovanjskega objekta in je zaradi tega vstop ali izstop iz njega onemogočen, zavarovalnica priskrbi ključavničarja in krije stroške odpiranja vrat. Niso pa kriti stroški popravila in morebitna škoda, nastala pri odpiranju vrat.

44. člen - Storitve deratizacije ali dezinfekcije

V primeru nenadnega napada glodavcev ali insektov zavarovalnica zagotavlja storitev deratizacije (uničenje škodljivih glodavcev, kot so podgane, miši ipd.) in dezinfekcije (uničevanje insektov, kot so ščurki, mravlje, stenice, sršeni, ose, muhe, molji ipd.).

45. člen - Storitve posoje agregatov

- (1) V primeru popolnega izpada električnega napajanja v stanovanjskem objektu zavarovalnica priskrbi električni agregat.
- (2) Krije zajema stroške dostave agregata do zavarovančevega stanovanjskega objekta in stroške njegove izposoje.
- (3) Uporaba agregata je omejena le za čas popravila ali izpada napajanja, vendar ne več kot 8 dni.
- (4) Zavarovalnica bo priskrbel električni agregat do stanovanjskega objekta zavarovanca v 24 urah od nastanka asistenčnega primera, če v tem obdobju ni mogoče odpraviti električnega izpada. Pri izrednih dogodkih, kot je navedeno v (6) odstavku 51. člena, bo zavarovalnica zagotovila dostavo agregata do zavarovančevega stanovanjskega objekta takoj, ko bo to mogoče.
- (5) Zavarovalnica ne krije:
 - 1) stroškov goriva za delovanje agregata;
 - 2) stroškov dostave in delovanja agregata v primeru, če do izpada električne energije pride zaradi načrtovanega odklopa ali redukcije električnega napajanja, katere napoved je objavljena v sredstvih javnega obveščanja;
 - 3) stroškov dostave in delovanja agregata v primeru, če do izpada električne energije pride zaradi odklopa s strani distributerja električne energije zaradi neplačevanja računov;
 - 4) stroškov dostave in delovanja agregata v primeru, če priključitev agregata ni mogoča zaradi specifičnih tehničnih rešitev električnega omrežja, ki ne omogočajo priključitve agregata na primeren in varen način;
 - 5) posledic delovanja agregata (povzročanje hrupa ipd.).

46. člen - Storitve popravila naprav bele tehnike

- (1) Zavarovalnica zagotavlja storitev in povrne stroške v primeru okvare naslednjih gospodinjskih naprav: hladilniki, hladilniki z zamrzovalnikom, zamrzovalniki, kuhalne plošče, štedilniki, vgradne pečice, mikrovalovne pečice, kuhinjske nape, pomivalni stroji, pralni stroji, pralno-sušilni stroji, sušilni stroji in televizorji.
- (2) Zavarovalnica pa ne zagotavlja storitve zaradi:
 - 1) okvare, katere vzrok so pomanjkljivosti ali napake, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali članu njegovega gospodinjstva;
 - 2) okvare, katere vzrok je kršitev ali opustitev zakonskih ali tehničnih predpisov, zaščitnih ukrepov in pravil tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari ter nepravilno rokovanje z zavarovano stvarjo (preobremenitve naprav in inštalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti, nezadostnega tekočega in investicijskega vzdrževanja ipd.);
 - 3) okvare, katere vzrok so nepooblaščen posegi v strojno ali programsko opremo naprav;
 - 4) okvare, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno;
 - 5) rednega vzdrževanja, pregleda in revizije.

47. člen - Informacije o začasni selitvi

Če je zaradi asistenčnega primera potrebna začasna selitev, zavarovalnica zagotovi informacijo o možnih izvajalcih.

48. člen - Informacije o veterinarskih storitvah

Pri težavah z domačimi živalmi, kadar te potrebujejo veterinarsko pomoč, zavarovalnica zagotovi informacijo o veterinarjih, ki so na voljo.

49. člen - Informacije o storitvah drugih strokovnjakov

Če se pojavi potreba po svetovanju v povezavi z napeljavno pametnih domskih inštalacij ali popravilom alarmnih naprav, zavarovalnica zagotovi informacijo o možnih izvajalcih.

50. člen - Posredovanje splošnih informacij

Zavarovalnica zagotavlja zavarovancu oziroma članom njegovega gospodinjstva splošne informacije o postopku pri reševanju posledic asistenčnega primera in o uveljavljanju morebitnih pravic iz drugih zavarovanj po teh pogojih.

51. člen - Izključitve in omejitve zavarovalnega kritja

- (1) Zavarovalnica ne zagotavlja storitev in ne krije stroškov, če:
 - 1) asistenčni center ni bil pravočasno obveščen o asistenčnem primeru oziroma če zavarovanec ali član njegovega gospodinjstva ni poklical asistenčnega centra, ko je ugotovil asistenčni primer;
 - 2) je posledice asistenčnega primera odpravil zavarovanec, član njegovega gospodinjstva ali izvajalec, ki ga ni napotil asistenčni center;
 - 3) do asistenčnega primera pride na objektih, ki niso predmet te zavarovalne pogodbe;
 - 4) je asistenčni primer posledica očitnega zanemarjanja vzdrževanja, dotrajanosti ali izrabljenosti;
 - 5) zavarovanec ali član njegovega gospodinjstva poda lažne podatke o okoliščinah asistenčnega primera;
 - 6) škodo povzroči zavarovanec ali član njegovega gospodinjstva namenoma;
 - 7) do asistenčnega primera pride zaradi vojne, vojnih uporov, vstaj ali terorističnih dejanj, jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije, potresa ali drugih škod, vzročno povezanih s potresom, ali kibernetnega napada.
- (2) Zavarovalnica zagotavlja storitev, ne krije pa stroškov, če asistenčni primer nastane v času, v katerem storitev zagotavlja garant.
- (3) Zavarovanje domske asistencije v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za največ šest zavarovalnih primerov.
- (4) Zavarovalnica pri obrtniških storitvah, kjer zagotavlja pomoč ob asistenčnem primeru, zagotavlja kritje v na zavarovalni polici navedenem obsegu.
- (5) Če v večstanovanjskem objektu pride do asistenčnega primera v skupnih prostorih ali na skupnih napravah, se šteje, da gre za en asistenčen primer, ne glede na število sklenjenih zavarovanj.
- (6) Zavarovalnica zagotovi prihod izvajalca storitve do stanovanjskega objekta zavarovanca v razumnem času, ki ga zahteva nujnost ali obseg primera, številčnost primerov in krajevne možnosti. Pri izrednih dogodkih, kot so:
 - 1) motnje ali izpad telefonskega omrežja,
 - 2) stavke, manifestacije, demonstracije,
 - 3) zastoji v prometu,
 - 4) elementarne nesreče in epidemije
 zavarovalnica zagotovi prihod izvajalca storitve do stanovanjskega objekta zavarovanca takoj, ko bo to mogoče.
- (7) Zavarovalnica poskrbi za skrbno izbiro izvajalca storitve, ne odgovarja pa za njegovo ravnanje.

III. odsek - Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

52. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovalnica krije odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanjskega objekta, navedenega na zavarovalni polici, ostalih objektov ter pripadajočih zemljišč in/ali premoženja, za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilno pravnimi odškodninskimi zahtevki proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:
 - 1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
 - 2) uničenje ali poškodbo stvari (poškodovanje stvari).
- (2) V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu okolja zavarovanje krije civilno pravne odškodninske zahtevke tretjih oseb, če škoda zaradi onesnaženja izvira iz nenadnega, nepričakovanega in presenetljivega dogodka. Onesnaženje pomeni izpust, iztek, izliv, razpršitev ali drugačno sprostitvev kontaminantov iz zavarovanih stvari. Kontaminanti predstavljajo izpuste v trdem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju ter toplotne ali drugačne dražilne snovi kot so npr. dim, para, saje, plini, kisline, kemikalije ali odpadki. Izraz odpadki vključuje tudi material, ki je namenjen za odstranitev, reciklažo, predelavo ali obnovitev.

53. člen - Obveznosti zavarovalnice

- (1) Zavarovalnica prouči odškodninske zahteve tako po temelju kot po višini ter ugotovi upravičenim zahtevkom in poskrbi za obrambo zavarovanca pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki.
- (2) Zavarovalnica jamči tudi za pravdne stroške zavarovanca in za škodo zaradi pravnih stroškov, ki so prisojeni oškodovancu, pod pogojem da pravdo usmerja od vsega začetka sama ali pa oseba, ki jo ona določi, vendar skupaj z odškodnino le do višine zavarovalne vsote.
- (3) Če je podana solidarna odškodninska odgovornost zavarovanca, zavarovalnica krije le del obveznosti, ki pade na zavarovanca po delitvi celotne obveznosti med vse solidarno odgovorne osebe.

54. člen - Izključitev obveznosti zavarovalnice

Zavarovalnica ne jamči in ne povrne škode:

- 1) ki po pogodbi ali po posebnem dogovoru presegajo obseg obveznosti, ki izvirajo iz pravnih predpisov o odgovornosti;
- 2) iz naslova posesti tistega dela stanovanjskih ali ostalih objektov, ki se uporablja za opravljanje obrtne ali kake druge pridobitne dejavnosti, razen če je skladno z 28. členom takšno jamstvo posebej dogovorjeno na zavarovalni polici;
- 3) iz naslova posesti in obratovanja sončne elektrarne, razen če je skladno z 29. členom takšno jamstvo posebej dogovorjeno na zavarovalni polici;
- 4) če jo zavarovanec povzroči namenoma;
- 5) ki jih utrpí zavarovanec ali člani gospodinjstva;
- 6) ki nastane na zavarovančevem premoženju ali na premoženju članov gospodinjstva;
- 7) ki so jih povzročili izdelki z napako;
- 8) na tujih stvarih, ki jih je zavarovanec vzel v zakup, uporabo, na posodo, čuvanje, prenos ipd.;
- 9) ki je posledica uporabe ali posesti prevoznih sredstev oziroma kopenskih vozil, vodnih plovil ali zračnih plovil;
- 10) ki je posledica uporabe ali posesti orožja oziroma streliva;
- 11) ki na stvareh nastaja dalj časa zaradi:
 - trajnega delovanja toplote, plina, dima, saj, prahu, pare, vlage ali padavin, kakor tudi zaradi plesnivosti, tresenja, ropota ipd.,
 - premikanja zemeljskih plasti,
 - poplave in podzemnih voda,
 - postopnega onesnaževanja;
- 12) zaradi odškodninskih (regresnih) zahtevkov zavodov za zdravstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja ter ostalih posrednih oškodovancev;
- 13) zaradi natega vratnih, prsnih ali ledvenih mišic, natega ali zvina vratne, prsne in ledvene hrbtenice, razen če je medicinsko ugotovljena poškodba hrbteničnega skeleta ali premik med korpusi vretenc, večji od treh milimetrov;
- 14) zaradi izrečene globe, denarne kazni ali kaznovalne odškodnine;
- 15) ki ni posledica poškodovanja oseb ali stvari (čiste premoženjske škode);
- 16) ki ima za posledico slabitev biotske raznovrstnosti;
- 17) zaradi odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz določil o odgovornosti zavarovanca v skladu z evropsko direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti oziroma v skladu z določbami njene nacionalne implementacije;
- 18) zaradi testiranja, spremljanja, odstranjevanja, preverjanja vsebnosti, izničevanja oziroma očiščevanja kontaminantov na oziroma pod območjem zavarovančeve lokacije;
- 19) če zavarovanec ni upošteval navodil in predpisov proizvajalca ali tehnologije same, ali če ni opravljal predpisanih pregledov, servisiranja ali potrebnega popravila naprav, ki so povzročile onesnaženje;
- 20) ki je posledica terorističnih dejanj. Za teroristično dejanje se šteje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premoženje oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo. Zavarovanje prav tako ne krije škode in stroškov, nastalih zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj.

55. člen - Omejitev zavarovalnega kritja

Za škode, ki jih utrpijo gosti, ki pridejo k zavarovancu na zasebni obisk (npr. prijatelji, sorodniki) ali z namenom nudenja midsosedske oziroma prijateljske pomoči, je zavarovalno kritje omejeno do zavarovalne vsote, navedene na zavarovalni polici.

IV. odsek - Skupna določila

56. člen - Zavarovalni kraj

- (1) Pri zavarovanju premoženja (I. odsek) velja zavarovalno kritje:
 - 1) dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je naveden na zavarovalni polici;
 - 2) v času prevoza zaradi preselitve v drug stanovanjski objekt. V primeru zavarovančeve preselitve so zavarovane samo premičnine v stanovanjskem objektu, v katerega se je zavarovanec preselil, v prejšnjem stanovanjskem objektu pa jamstvo preneha. Če so zavarovane stvari odnesene iz zavarovančevega stanovanjskega objekta in to ni izvedeno v povezavi s preselitvijo v drug stanovanjski objekt ali če se stvari uporabljajo zunaj zavarovanih objektov, zavarovanje za te stvari, razen proti ropu, preneha;
 - 3) za nevarnost vlomske tatvine, kot je opredeljeno v 6) točki (2) odstavka 19. člena, na območju Evrope;
 - 4) za nevarnost ropa na območju Evrope, tudi če so zavarovane stvari zunaj stanovanjskih ali ostalih objektov;
 - 5) za nevarnost strojeloma prenosnih naprav (razširitev po 2) točki (3) odstavka 26. člena) na območju celega sveta. Vse storitve iz naslova zavarovanja in popravil zavarovanih stvari se nudijo izključno v Republiki Sloveniji.
- (2) Zavarovanje domske asistencije (II. odsek) se sklone in zagotavlja zavarovalno kritje za stanovanjske objekte na območju Republike Slovenije ali Republike Hrvaške.
- (3) Pri zavarovanju odgovornosti (III. odsek) velja zavarovanje na območju države, kjer se nahaja stanovanjski objekt.

57. člen - Zavarovalna vrednost

- (1) Zavarovalna vrednost se določa po cenah v kraju, kjer so zavarovane stvari.
- (2) Za zavarovane rizike, za katere je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, je zavarovalna vrednost:
 - 1) za zgradbe gradbena vrednost nove zgradbe;
 - 2) za premičnine nabavna cena novih stvari, povišana za morebitne odvisne stroške (demontaža, ponovna montaža, prevoz, preizkus ipd.).
- (3) Za zavarovane rizike, za katere je zavarovanje sklenjeno na dejansko (sedanjo) vrednost, je zavarovalna vrednost:
 - 1) za zgradbe gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana zaradi izgubljene vrednosti zaradi amortizacije;
 - 2) za premičnine nabavna cena novih stvari, povišana za morebitne odvisne stroške (demontaža, ponovna montaža, prevoz, preizkus ipd.), ter zmanjšana zaradi izgubljene vrednosti zaradi amortizacije.

58. člen - Obračun škode

- (1) Za zavarovane rizike, za katere je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, se škoda, ki jo krije zavarovanje, obračuna v primeru:
 - 1) uničenja ali odtujitve zavarovane stvari – po zavarovalni vrednosti stvari (določeni v (2) odstavku 57. člena) ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost ostankov ter povišani za stroške čiščenja;
 - 2) poškodovanja zavarovane stvari – po stroških popravila in materiala, kolikor bi znašali ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšanih za vrednost ostankov ter povišanih za stroške čiščenja. Med stroške popravila se štejejo tudi odvisni stroški, kot so stroški demontaže, ponovne montaže, prevoza, preizkusa ipd. V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovani stvari.
- (2) Za zavarovane rizike, za katere je zavarovanje sklenjeno na dejansko (sedanjo) vrednost, se škoda, ki jo krije zavarovanje, obračuna v primeru:
 - 1) uničenja ali odtujitve zavarovane stvari – po zavarovalni vrednosti stvari (določeni v (3) odstavku 57. člena) ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost ostankov ter povišani za stroške čiščenja;
 - 2) poškodovanja zavarovane stvari – po stroških popravila in materiala, kolikor bi znašali ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšanih za izgubljeno vrednost stvari zaradi amortizacije in vrednost ostankov ter povišanih za stroške čiščenja. Med stroške popravila se štejejo tudi odvisni stroški, kot so stroški demontaže, ponovne montaže, prevoza, preizkusa ipd. V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovani stvari.
- (3) Šteje se, da je stvar uničena in se zato škoda obračuna po 1) točki (1) ali (2) odstavka tega člena, če bi stroški popravila dosegli zavarovalno vrednost stvari, zmanjšano za vrednost ostankov, razen pri zavarovanju nevarnosti strojeloma, kjer se šteje da je stvar uničena, če bi stroški popravila dosegli dejansko (sedanjo) vrednost stvari, zmanjšano za vrednost ostankov.

- (4) Ostanke uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo zavarovancu in se obračunajo po tržni ceni ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera ter po stanju, v kakršnem so bili takoj po zavarovalnem primeru.

59. člen - Dajatev zavarovalnice (zavarovalnina / odškodnina)

- (1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko. Zavarovalnica pri tem načinu določanja dajatev zavarovalnice ne upošteva razmerja med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo. Zavarovalnica tako povrne polno škodo na zavarovani stvari, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote.
- (2) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je zavarovalec ob sklenitvi zavarovanja zavarovalnici sporočil napačne ali nepopolne podatke, na podlagi katerih se obračunava zavarovalna premija, in je bila zaradi tega obračunana pre nizka zavarovalna premija, se uporablja načelo sorazmerja. To pomeni, da se vsaka zavarovalnina oziroma odškodnina iz naslova I., II. in III. odseka zmanjša v sorazmerju med plačano zavarovalno premijo in zavarovalno premijo, ki bi morala biti plačana.
- (3) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je na zavarovalni polici navedena površina zavarovanega stanovanjskega objekta manjša od dejanske površine stanovanjskega objekta zavarovanca in je bila zaradi tega obračunana pre nizka zavarovalna premija, se uporablja načelo sorazmerja. To pomeni, da se vsaka zavarovalnina oziroma odškodnina iz naslova I., II. in III. odseka zmanjša v sorazmerju med plačano zavarovalno premijo in zavarovalno premijo, ki bi morala biti plačana.
- (4) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je na zavarovalni polici navedena napačna letnica izgradnje stanovanjskega objekta oziroma letnica obnove njegovih ključnih elementov in je bila zaradi tega obračunana pre nizka zavarovalna premija, se uporablja načelo sorazmerja. To pomeni, da se vsaka zavarovalnina oziroma odškodnina iz naslova I., II. in III. odseka zmanjša v sorazmerju med plačano zavarovalno premijo in zavarovalno premijo, ki bi morala biti plačana.
- (5) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi del škode (soudedežba), se pri izračunu zavarovalnine oziroma odškodnine upošteva tudi dogovorjena soudedežba zavarovanca.
- (6) Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo, in ki so po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.
- (7) Ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera se izplača zavarovalnina, zmanjšana za morebitno že izplačano akontacijo, revalorizirano za stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v državi, kjer se nahaja predmet zavarovanja, od izplačila akontacije do zaključka likvidacije zavarovalnega primera.
- (8) Pri strojelnem zavarovanju stacionarnih naprav (1) točka (3) odstavka 26. člena), strojelnem zavarovanju prenosnih naprav (2) točka (3) odstavka 26. člena) in strojelnem zavarovanju inštalacij (27. člen) zavarovalnica izplača iz vseh zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem letu skupaj zavarovalnine, ki znašajo največ dvokratnik dogovorjene zavarovalne vsote za posamezno nevarnost (letni agregat).
- (9) Pri zavarovanju odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, zavarovani po I. (28. in 29. člen) in III. odseku, zavarovalnica izplača iz vseh zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem letu skupaj odškodnine, ki znašajo največ dogovorjeno zavarovalno vsoto (letni agregat).

60. člen - Izsleditev ukradenih stvari

- (1) Če zavarovanec po zavarovalnem primeru zaradi tatvine ali ropa kakorkoli izve, kje so ukradene stvari, mora s sodelovanjem policije nemudoma ukreniti vse potrebno, da ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobi čimprej nazaj ter o tem takoj obvesti zavarovalnico.
- (2) Če zavarovanec še ni prejel zavarovalnine za najdene stvari, jih mora prevzeti. Če so stvari poškodovane, se škoda obračuna po določilih 58. člena.
- (3) Če je zavarovanec že prejel zavarovalnino, preden je izvedel, kje so ukradene stvari, jih lahko, če so najdene, zahteva zase, pri tem pa mora zavarovalnici vrniti zavarovalnino, prejeta za stvari, ki so bile najdene nepoškodovane. Če pa so najdene stvari poškodovane, jih zavarovanec lahko zahteva zase po sporazumno določeni vrednosti in mora vrniti zavarovalnici ustrežajoči del zavarovalnine. Če zavarovanec teh stvari noče sprejeti, preidejo v last zavarovalnice. Če zavarovalnica s prodajo doseže izkupiček, ki presega znesek izplačane zavarovalnine in prodajnih stroškov, se ta presežek prizna zavarovancu.

61. člen - Osnova za obračun zavarovalne premije

- (1) Pri zavarovanju stanovanjskih hiš (3. člen) je osnova za obračun zavarovalne premije zavarovalna bruto površina stanovanjske hiše (bruto tlorisna površina pomnožena s številom izdelanih etaž, vključno s kletjo).
- (2) Pri zavarovanju etažne lastnine (4. člen) je osnova za obračun zavarovalne premije zavarovalna neto površina etažne lastnine večstanovanjske zgradbe (neto površina stanovanjskih prostorov vključno s pomožnimi stanovanjskimi prostori - klet, shramba, garaža, podstrešje, vse brez korekcijskih faktorjev in vse v okviru večstanovanjske zgradbe).

- (3) Osnova za obračun zavarovalne premije je pri zavarovanju premočnin (5. člen) v:

- 1) stanovanjskih hišah (3. člen) zavarovalna bruto površina stanovanjske hiše (bruto tlorisna površina, pomnožena s številom izdelanih etaž, vključno s kletjo);
- 2) etažni lastnini (4. člen) zavarovalna neto površina etažne lastnine (neto površina stanovanjskih prostorov, vključno s pomožnimi stanovanjskimi prostori - klet, shramba, garaža, podstrešje, vse brez korekcijskih faktorjev in vse v okviru stanovanjske zgradbe).

- (4) Pri obračunu zavarovalne premije zavarovalnica upošteva tudi letnico izgradnje stanovanjskega objekta oziroma letnice obnove njegovih ključnih elementov.

62. člen - Zavarovalni primer

- (1) Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do zavarovalnega primera prišlo v času trajanja zavarovanja.
- (2) Pri zavarovanju stvari (I. odsek) se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko so zaradi ene od zavarovanih nevarnosti začele nastajati poškodbe na zavarovani stvari.
- (3) Če je škoda, ki jo povzroči potres, predmet ločenih zahtevkov, velja pravilo, da se škoda, ki jo povzroči potres v obdobju 72 zaporednih ur, obravnava kot en zavarovalni primer, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to obdobje začne, in sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.
- (4) Pri zavarovanju asistenc (II. odsek) se šteje, da zavarovalni primer nastane v trenutku, ko asistenčni center zaradi asistenčnega primera pošlje na stanovanjski objekt zavarovanca izvajalca storitve.
- (5) Pri zavarovanju odgovornosti (III. odsek) se:
 - 1) šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni dogodek, zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu;
 - 2) ne glede na število poškodovanih oseb oziroma poškodovanih stvari vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok, štejejo kot en zavarovalni primer, ki je nastal, ko je nastal prvi škodni dogodek te vrste, ne glede na to, kdaj so posamezni škodni dogodki dejansko nastali.

63. člen - Preteklo škodno dogajanje zaradi nevarnosti poplave in meteorne vode

- (1) Pri zavarovanju poplave in meteorne vode velja:
 - 1) zavarovanec ima pravico do znižanja zavarovalne premije (bonus) za prihodnje zavarovalno leto, če v obdobju preteklih 10 celih koledarskih letih ni uveljavljal zavarovalnega primera zaradi nevarnosti poplave in meteorne vode;
 - 2) zavarovancu se zavarovalna premija za prihodnje zavarovalno leto poviša v obliki doplačila (malus), če je zavarovanec v obdobju preteklih 10 celih koledarskih letih uveljavljal zavarovalni primer zaradi nevarnosti poplave in meteorne vode;
 - 3) znižanje zavarovalne premije (bonus) in povišanje zavarovalne premije (malus) se določa po naslednji tabeli:

Število zavarovalnih primerov v 10 letih	Znižanje zavarovalne premije (bonus)	Povišanje zavarovalne premije (malus)
0	15 %	0 %
1	0 %	0 %
2	0 %	75 %
3	0 %	300 %
4 in več	0 %	individualna presoja zavarovalnice

- (2) Bonus oziroma malus se obračuna na zavarovalno premijo za kritje nevarnosti poplave in meteorne vode.

64. člen - Posebne dolžnosti zavarovalca in zavarovanca po zavarovalnem primeru

- (1) Zavarovalec in zavarovanec morata predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode. Zlasti morata predložiti vso dokumentacijo, ki je opredeljena v zavarovalnih pogojih. Ob zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi protipravne odtujitve (tatvine, vlomske tatvine ali ropa) ali poskusa tega dejanja, objestnih dejanj, požara, eksplozije ali prometne nesreče, v kateri so poškodovane zavarovane stvari, pa mora ta takoj obvestiti policijo in navesti, katere stvari so bile uničene, odtujene ali poškodovane.
- (2) V primeru škode zaradi razbitja stekla mora zavarovalec ali zavarovanec prijaviti škodo priložiti tudi fotografije. Navedeno pa ni potrebno, če škoda zaradi razbitja stekla likvidira pooblaščen steklar Zavarovalnice Triglav, kadar je škoda prijavljena preko asistenčnega centra zavarovalnice.

65. člen - Zavarovanje po zavarovalnem primeru

- (1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari poškodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.
- (2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za uničene ali odtujene, zavarovanje po zavarovalnem primeru preneha.

66. člen - Obdobje brez zavarovalnega kritja (karenca)

- (1) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno zavarovanje za zavarovano nevarnost poplave in meteorne vode ter/ali zavarovano nevarnost zemeljskega plazua, zavarovalno kritje za te nevarnosti velja šele od 24. ure 15. dne po sklenitvi zavarovalne pogodbe oziroma po vključitvi teh nevarnosti v zavarovalno pogodbo (karenca).
- (2) Pri spremembah med zavarovalnim letom (z dodatkom k polici), kjer se zavarovalna vsota za zavarovano nevarnost poplave in meteorne vode ter/ali zavarovano nevarnost zemeljskega plazua poviša, se karenca upošteva samo za del povišanja zavarovalne vsote.

- (3) Če se zavarovalna vsota za zavarovano nevarnost poplave in meteorne vode ter/ali zavarovano nevarnost zemeljskega plazua, ob zapadlosti premije (skadenci), poviša za več kot znaša prevrednotenje po določbah Skupnih določil splošnih pogojev premoženjskih zavarovanj PG-ZP-skudo, se karenca upošteva samo za del povišanja nad prevrednoteno zavarovalno vsoto.

67. člen - Skupna določila splošnih pogojev

Poleg teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev premoženjskih zavarovanj z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, če niso v nasprotju z določili teh splošnih pogojev.